



Nr. 91 Kabinettsitzung vom 6. Februar 1924, 17 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 94-96

Anwesend: Marx, Jarres, Hamm, Brauns, Emminger, Oeser, Graf v. Kanitz; StS Schroeder, Welser, Schulz, Weismann; MinDir. Spiecker, Kempner, Brecht, v. Schoenebeck, Hoffmann, Müller; MinR Kaisenberg, Klehmet, Weigert, Lehfeldt, Wölz, Bäumer, Faaß; ORegR Karbe; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnungen über Erwerbslosenfürsorge und über die Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge und des Arbeitsnachweisgesetzes.
2. Entwurf einer Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten.
3. Entwurf einer Verordnung über die Goldmarkrechnung im Konkurse. [...]
4. Entwurf einer Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt.
5. Vereinfachung der Verwaltungsrechtspflege des Reiches. [abgesetzt]
6. Abänderung des Reichswahlgesetzes. [abgesetzt]
7. Verordnung über Entschädigungen aus dem Branntweinmonopolgesetz. [...]
8. Entwurf einer Reichsschuldenordnung.

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnungen über Erwerbslosenfürsorge und über die Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge und des Arbeitsnachweisgesetzes.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über die Vorlage ¹ und führte aus, daß es sich dabei im wesentlichen um folgende Hauptpunkte handele: 1) Überlassung der Kurzarbeiterunterstützung dem Ermessen der Länder ², 2) Beschränkung der Unterstützung der Jugendlichen unter 20 Jahren ³.

¹ Der Entwurf wurde der Rkei vom RArbM am 4. 2. übersandt (R 43 I/2029 , Bl. 60-75); der Text entspricht weitgehend der Endfassung der VO in RGBl. 1924 I, S. 121 ff.; die Begründung ist abgedr. im RArbBl. 1924, S. 57 ff.

² Tatsächlich fällt die Kurzarbeiterfürsorge in den nächsten zwei Jahren fort.

³ Nach dem Entwurf erhalten Jugendliche bis zu 16 Jahren überhaupt keine, Jugendliche bis zu 20 Jahren nur bedingt Erwerbslosenunterstützung. Der Kreis der Unterstützungsberechtigten wird auch durch die Bestimmung eingeschränkt, daß nur diejenigen Erwerbslosen eine Unterstützung erhalten, die in den letzten zwölf Monaten wenigstens drei Monate hindurch eine krankenversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben; dadurch werden Dauererwerbslose und nicht krankenversicherungspflichtige Arbeitnehmer von der Unterstützung ausgeschlossen.

Der *Vizekanzler* befürchtete, daß den Gemeinden Lasten auferlegt würden, die sie nicht tragen könnten⁴. Er beantragte, eine Ergänzung dahingehend aufzunehmen, daß es den Gemeinden verboten sein solle, von sich aus Arbeitslosenunterstützung über die Sätze des Reiches, auch nicht auf irgendwelchen Umwegen, zu leisten.

Der Antrag wurde mit 4 gegen 4 Stimmen durch die Stimme des Herrn Reichskanzlers abgelehnt. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wandte sich gegen die regionale Regelung der Beitragserhebung. Er beantragte, in Artikel 2 die dem Reichsarbeitsminister erteilte Ermächtigung zu präzisieren und bereits bestimmte Berufsschichten entsprechend seinem schriftlich eingereichten Vorschlage von der Beitragspflicht zu befreien⁵.

Der Antrag wurde mit 5 gegen 3 Stimmen abgelehnt.

Die Vorlage wurde daraufhin angenommen⁶.

2. Entwurf einer Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflegenanstalten.

[Die Vorlage wurde angenommen⁷.]

3. Entwurf einer Verordnung über die Goldmarkrechnung im Konkurse. [...]

4. Entwurf einer Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt.

Der *Vizekanzler* berichtete über die Vorlage⁸ und bat vor allem, das Inkrafttreten des Gesetzes nicht an dem geforderten Betrag von 6 Millionen Mark scheitern zu lassen.

Staatssekretär Schroeder stellte den Antrag, Artikel 3 des Entwurfs zu streichen.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß aus Reichstagskreisen die Anregung gekommen sei, das Inkrafttreten des gesamten Gesetzes erneut zu verschieben. Eine vollständige Verschiebung würde den gegebenen Verhältnissen mehr Rechnung tragen als eine teilweise Inkraftsetzung des Gesetzes.

Staatssekretär Schulz wandte sich gegen diese Anregung. Der gesamte Reichstag werde sich kaum dieser Anregung anschließen. Gegenüber dem Antrag des Staatssekretärs Schroeder bat er, mit Rücksicht auf die innen- und außenpolitische Bedeutung des Gesetzes sich in der Kostenfrage nicht vollständig ablehnend zu verhalten. Falls die Vorlage zu weit ginge, sei das Reichsministerium des Innern auch mit einer kleineren Summe oder einer Verteilung über längere Zeit einverstanden.

⁴ Der Entwurf sieht vor, daß die Lasten der Fürsorge hauptsächlich durch gleiche Pflichtbeiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und außerdem durch Zuschüsse der Gemeinden aufzubringen sind. Auf die Gemeinden entfallen dabei 2/3 der Kosten des öffentlichen Arbeitsnachweises sowie 1/9 des Aufwandes für Erwerbslosenfürsorge. Nur wenn die Leistungen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Gemeinden nicht ausreichen, gewähren Reich und Länder Beihilfen zu gleichen Teilen.

⁵ In seiner Kabinettsvorlage vom 2. 2. beantragt der REM, in dem vorliegenden Entwurf einen Teil der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer aus der Erwerbslosenfürsorge herauszunehmen und für beitragsfrei zu erklären. Zur Begründung führt der REM aus, daß die in der Landwirtschaft allgemein üblichen Jahresarbeitsverträge auch für die arbeitsarme Jahreszeit Beschäftigung und Lohn sicherten. Infolgedessen gehörten die landwirtschaftlichen Arbeiter erfahrungsgemäß nicht zu den Nutznießern der Erwerbslosenfürsorge, eine Beitragspflicht der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und Arbeitgeber könne daher nicht anerkannt werden (R 43 I/2029, Bl. 78 f.).

⁶ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 103, P. 8.

⁷ Entwurf des RArbMin. vom 2. 2. in R 43 I/2058, Bl. 253-256. Die VO wird auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 13.2.24 erlassen (RGBl. I, S. 66). Danach darf das Pflegepersonal in Krankenhäusern wöchentlich bis zu 60 Stunden, die Pausen nicht eingerechnet, beschäftigt werden; die tägliche Arbeitszeit soll in der Regel 10 Stunden nicht überschreiten.

⁸ Das am 9.7.22 veröffentlichte Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RGBl. I, S. 633), das Aufgaben und Organisation der Jugendfürsorge reichseinheitlich regelt, sollte am 1.4.24 in Kraft treten. Im Hinblick darauf legte der RIM dem Kabinett am 2.2.24 den verbesserten Entwurf einer „VO über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt“ vor (R 43 I/784, Bl. 229-235). Der Entwurf verfolgt den Zweck, die organisatorische Durchführung des Gesetzes zu erleichtern und den finanziellen Aufwand für Länder und Gemeinden zu verringern. Art. 3 des Entwurfs sieht vor, daß das Reich den Ländern einen einmaligen Zuschuß von 6 Mio GM gewährt, der in drei Jahresraten fällig wird. Dagegen hatte der RFM mit Schreiben vom 5. 1. an die Rkei jede finanzielle Beteiligung des Reichs bei der Durchführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes abgelehnt (R 43 I/784, Bl. 219).

Staatssekretär Welser schloß sich dem Antrag des Staatssekretärs Schroeder an und wies noch darauf hin, daß mit Rücksicht auf § 59 des Finanzausgleichsgesetzes⁹ grundsätzliche Bedenken gegen derartige einmalige Zuschüsse an Behörden der Länder beständen.

[...]

Der Antrag des Staatssekretärs Schroeder wurde mit 5 gegen 3 Stimmen angenommen.

Der Entwurf wurde im übrigen unverändert angenommen¹⁰.

5. Vereinfachung der Verwaltungsrechtspflege des Reiches. [abgesetzt]

6. Abänderung des Reichswahlgesetzes. [abgesetzt]

7. Verordnung über Entschädigungen aus dem Branntweinmonopolgesetz. [...]

8. Entwurf einer Reichsschuldenordnung.

Staatssekretär Schroeder begründete die Vorlage¹¹.

Staatssekretär Welser wandte sich gegen die beabsichtigte Herabdrückung der Reichsschuldenverwaltung zu einer Mittelbehörde und teilte mit, daß auch in den Kreisen der Reichsschuldenkommission (Reichsrat und Reichstag) dagegen Bedenken beständen. Er ersuchte außerdem, die Regelung auf dem normalen Gesetzgebungswege vorzunehmen, da kein besonders stichhaltiger Grund vorläge, sie übereilt gerade jetzt vorzunehmen.

Staatssekretär Schroeder wies darauf hin, daß die dringendste Veranlassung zu dieser Verordnung die Notwendigkeit der Beschaffung von Baumitteln auf dem Wege der Hypothekenaufnahme sei. Diese Möglichkeit sei jetzt nicht vorhanden, durch die Verordnung aber vorgesehen.

Es wurde beschlossen, die Vorlage in den Reichsrat zu bringen und je nach dem Verlauf der Verhandlungen daselbst sich evtl. zunächst mit der Durchbringung des 1. Teiles zu begnügen und die Organisationsfrage der normalen Gesetzgebung vorzubehalten.

[...]

Die Vorlage wurde im übrigen unverändert angenommen¹².

⁹ Nach § 59 des Finanzausgleichsgesetzes vom 23.6.23 (RGBl. I, S. 504) darf das Reich den Ländern oder Gemeinden neue Aufgaben nur zuweisen, wenn es gleichzeitig für Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge trägt.

¹⁰ Die VO über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt wird auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 14.2.24 erlassen (RGBl. I, S. 110). Die Bestimmung des Entwurfs über einen Zuschuß des Reichs an die Länder ist gestrichen.

¹¹ Der Entwurf einer auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zu erlassenden Reichsschuldenordnung wurde vom RFM mit Schreiben vom 30. 1. der RReg. vorgelegt (R 43 I/2391, Bl. 232-250). Nach der Begründung bezweckt der Entwurf in seinem ersten Teil (§§ 1-22) eine „Revision der bisher für die Verbriefung der Reichsschuld geltenden Vorschriften mit dem Ziele, die Lage der Finanzverwaltung bei ihren Kreditoperationen durch zweckentsprechende Ausgestaltung der bisherigen und durch Schaffung neuer Verbriefungsformen freier zu gestalten“. Der zweite Teil des Entwurfs (§§ 23-35) regelt die Organisation der Reichsschuldenverwaltung neu. Die Verwaltung der Reichsschulden, die bisher durch die Pr. Staatsschuldenverwaltung wahrgenommen wurde, wird einer Reichsbehörde übertragen.

¹² Am 13.2.24 wird die Reichsschuldenordnung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 95). Der Text folgt im wesentlichen dem Entwurf.

Zitierhinweis

Nr. 91 Kabinettsitzung vom 6. Februar 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 326–328 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D91>